עין משפט נר מצוה

פא א מיי' פ"ד מהל' מעה"ק הלכה ט:

פב ב מיי' פ"ו מהל' פרה אדומה הלכה ח:

פג ג מיי' פ"ד מהל' מעה"ק (הל"ח) [הלכה ט]:

פד ד מיי' פ"ט מהל' מקואות הט"ו סמג עשין רמח טוש"ע י"ד סי' רא סע' (יא) [יד] וע"ש סע' לו וסע' מח:

פה ה מיי' פ"א מהל' פסה"מ הלכה כט:

פו ו מיי' שם הלכה ל:

פז ז מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג:

פח ח מיי' פ"א מהל' פסה"מ הלכה טו:

תורה אור השלם

1. אַךְ מַעְיָן וּבוֹר מִקְוֵה מַיִם יִהְיֶה טָהוֹר וְנֹגֵעַ בְּנִבְלָתָם יִטְמָא: ויקרא יא, לו
2. וְלָקַח הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ מִדַּם הַפָּר וְהֵבִיא אֹתוֹ אֶל אֹהֶל מוֹעֵד: ויקרא ד, ה
3. שֶׂה תָמִים זָכָר בֶּן שָׁנָה יִהְיֶה לָכֶם מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים תִּקָּחוּ: שמות יב, ה

גליון הש"ס

גמ' תרגומא אבן שנה. עי' יומא דף מט ע"ב תוס' ד"ה שאני: שם זאת אומרת שעות פוסלות. עי' טורי אבן ר"ה דף ט ע"ב ד"ה פחות מל' יום: רש"י ד"ה מים שבתוכה ושבחוצה לה וכו' ופסק לה חיותייהו. עיין בר"ש פ"ט מ"ג דפרה:

מוסף רש"י

ורידין. חוטי הצואר שמקלחין את הדם (חולין כז.): **תרדא.** אין לב (ב"ק קה: לגירסת תדורא). או: משועמם (ב"מ כ:). או: שוטה, ל"א עצל (כריתות יח:): **הצורם.** פוגם (ב"ק צח.) **אזן הפר.** כהן משיח לאחר שחיטה: **כזית בשר.** דאיכא כדי אכילת אדם: **או כזית חלב.** דאיכא כדי אכילת מזבח (בכורות לט:). בפסחים נפקא לן בכילד צולין (עט.) דמשום חלב נמי זריק דכתיב וזרק הכהן את הדם וגו' והקטיר החלב, אלמא חלב אע"פ שאין בשר (מנחות ט.) **תרגומא אבן שנה.** הא דקתני שיהו כל הויותיו אבן שנה קאי, אבל תם לא בעינן אלא בשחיטה וקבלה: **שעות פוסלות בקדשים.** וקאתי לאשמעינן דאם נולד טלה זה אשתקד בי"ד בניסן בח' שעות ביום, יזהר עתה שישחטנו ויזרקנו קודם שעה תשיעית, דשעה תשיעית פוסלת בו והוי כנכנס בשנה שניה (בכורות לט:):

ליקוטים

אמר ליה תרדא. מה שקראו אמוראי לחבריהם תרדא כמו רבה לרב עמרם בב"מ ספ"ק, ור' חייא בר אבא לר' זירא בזבחים, ואביי לאבא בן חנן בכריתות י"ח ע"ב. ובכה"ג תדורא פי' רש"י אין לב רבא לרב עמרם בב"ק ק"ה ע"ב. כולם י"ל שהיו חבריהם וגדולים מהם ולא קפדי כלל. (חוות יאיר סי' קנ"ב)

שיטה מקובצת

עד שלא הגיע דם לאויר מזרק. פי' קודם שהגיע לאויר (ה)מחילות המזרק, שאם לא נפחתו עד שהיה כנגד המחילות פשיטא דכמונח דמי: **כדי שיעברו מים לחבית.** האי חבית מיירי כשנתנה שם לשם מי חטאת (מל' הר"פ פירש"י שלפניו): **ש"מ אויר כלי ככלי דמי.** שהרי על עודי שפת הכלי מונחת ואין המים שותתין ונופלים מידו לכלי כדמסיק [כדי שיעברו] דמשמע כשיצאו המים מידו הם מקלחין להלן רחוק מידו קצת על פני אויר רחוק הכלי ואח"כ נופלים בכלי, וכיון שהם מקלחין א"כ הקילוח גבוה קצת למעלה [באויר] שכנגד המחילות לכל הפחות כשיעור עודי ידו, ואותו אויר שהוא קצת למעלה מן האויר שכנגד המחילות קורא אויר כלי, הילכך ש"מ אויר כלי ככלי דמי ומים (שיוצא) [שיוצאים מידו והולכים] באויר הכלי כדפי' הרי הם כמונחים תוך הכלי ומאז חשובה נתינת מים אל הכלי שהזכיר הכתוב גבי מי חטאת דכתיב (במדבר יט, יז) ונתן [עליו] מים חיים אל כלי, ולכך לא [חשיבא] נתינת מים לכלי ע"י טהרה שהרי ידו מקבלת טומאה, דאי אויר כלי לאו ככלי דמי ואינו חשוב נתינת כלי עד שיגיעו המים לאויר שתוך המחילות א"כ אמאי פסול הא מן האויר באים המים לכלי והווייתו בכלי ע"י טהרה מן האויר, ואע"ג (דלסוף) [דסוף] סוף באים דרך (אויר) [ידו] לכלי מ"מ יש הפסקת אויר בין ידו לנתינת הכלי וכיון שהווייתו תוך [הכלי] ע"י טהרה אין לחוש במה שעברו דרך ידו שמקבלת טומאה דהא לא פסלינן אלא נתן ידו ורגלו כדי שיעברו המים לחבית אבל אם

ורידין לתוך הכלי איתמר נמי אמר רב אסי אמר רבי יוחנן ורידין צריך שיראו אויר כלי בעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן היה מקבל ונפחתו שולי מזרק עד שלא הגיע דם לאויר[א] מהו [א]אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או [א]לא כמונח דמי אמר ליה תניתוה חבית שמונחת תחת הזינוק מים שבתוכה ושבחוצה לה פסולין צירף פיה לזינוק מים שבתוכה פסולין ושבחוצה לה כשירין האי מאי בעי מיניה אויר שאין סופו לנוח וקא פשט ליה אויר שסופו לנוח תרתי קא בעי מיניה אם תימצי לומר אויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי אויר שסופו לנוח מאי רב יוסף מתני הכי רב כהנא מתני חבית בעא מיניה ופשט ליה חבית רבה מתני חבית בעא מיניה ופשט ליה מזרק אי אתה מודה במזרק שאי איפשר לו בלא זינוק [ב]תנן התם [ב]נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו מים לחבית פסולין עלי קנים ועלי אגוזים כשירה [ב] זה הכלל דבר המקבל טומאה פסולין דבר שאינו מקבל טומאה כשירין מנא הני מילי דאמר [ג] רבי יוחנן משום רבי יוסי בר אבא אמר קרא [1]אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור הוייתן על ידי טהרה תהא אמר רבי חייא [ד] אמר רבי יוחנן זאת אומרת [ג]אויר כלי ככלי דמי א"ל רבי זירא לרבי חייא בר אבא ודילמא בשותת א"ל [ד]תרדא [ה] כדי שיעברו מים לחבית תנן ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעדותו של רבי צדוק נישנית משנה זו [ה]דתנן העיד רבי צדוק [ו]על הזוחלין שקילחן בעלי אגוזין שהן כשירין זה היה מעשה באוהלייא ובא מעשה לפני חכמים בלשכת הגזית והכשירו [ז]אמר רבי זירא אמר רבי (א) [ח]הצורם אזן הפר ואח"כ קיבל דמו פסול שנאמר [2]ולקח מדם הפר פר שהיה כבר אשכחן קדשי קדשים קדשים קלים מנלן אמר רבא תניא [3]שה תמים זכר בן שנה שיהא תמים ובן שנה בשעת שחיטה בקבלה בהולכה בזריקה מנין ת"ל יהיה כל הוייותי' [ו] לא יהיו אלא תם ובן שנה איתיביה אביי [ט]רבי יהושע אומר [ז] [י]כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר או כזית חלב זורק את הדם ° תרגומא אבן שנה ומי איכא מידי דבשעת שחיטה בן שנה בשעת הולכה וזריקה בן שתים אמר רבא ° [כ]זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים אמר רבי אמי אמר רבי אלעזר [ל] [ח]היא בפנים ורגליה בחוץ חתך ואח"כ שחט כשירה

רש"י

ורידין לתוך כלי. דנהוי [ח] קבלה מהפסר שפיר והאי תוך לאו דווקא דהא לא אפשר אלא על אוירו של תוך כלי: **שולי מזרק.** קרקעיתו פיני"ו בלע"ז: **עד שלא הגיע דם לאויר מזרק.** לבין דופני מזרק בעוד הדם למעלה מהן ומיהו על כנגד אוירו הן דהא ורידין רואים אויר כלי [בעינן]: **אויר שאין סופו לנוח.** כגון האי שעתידים שוליו ליפול עד שלא ינוח דם לתוכו כמונח דמי והוה ליה כמי שנתקבל [ט] ונשפך דכשר לאוספו [י] או לא כמונח דמי והוה ליה כנשפך מן הצואר לרצפה דפסול. וכשהגיע דם לאויר דופנותיו עד שלא נפחתו שוליו לא מיבעיא ליה דמשנכנס לתוכו [י] הויא קבלה: **חבית שמונחת תחת הזינוק.** צנור המקלח מים מהר זקוף והקילוח מקלח למרחוק ונופל לחבית וחבית זו אינה מונחת שם לשם קידוש מי חטאת [יא]: **מים שבתוכה ושבחוצה לה פסולין** [יב]. כלומר שלא יתן כלי לתוך אוירה ויאחזנו בידו לקבל בו הקילוח לקידוש ואף [יג] לא חוצה לה למעלה מאוגניה כנגד אוירה דכיון שהגיעו מים כנגד אוירה הרי הן כמונחים בתוכה ° ופסק לה חיותייהו ואנן מים חיים אל כלי בעינן לקדוש אלמא אויר כמונח דמי. ולקמיה פריך האי אויר שסופו לנוח הוא: **לירף פיה לזינוק.** שאין אויר מפסיק בין פיה לזינוק: **שבתוכה.** כלומר שבאו לתוך אויר דופנותיה פסולים: **שבחוצה לה.** אע"פ שכנגד אוירה (ב) כשירין שעדיין לא פירשו מן הצינור ואפי' אויר אין כאן: **וקא פשיט ליה אויר שסופו לנוח הוא** [יד]. כגון הא דקתני רישא שבחוצה לה פסולין דילמא האי דחשיב ליה כמונח משום דראוי היה לנוח שהרי חבית זו שלימה וראוי היה לנוח אי לא שבא זה וקלטו אבל נפחתו שולי מזרק לא היה עתיד ראוי [טו] לנוח: **תרתי בעא מיניה.** ופשט ליה חדא מינייהו: **חבית בעא מיניה.** לא הוה שמיעא ליה הא מתניתין ובעא מיניה חבית שמונחת תחת הזינוק מים שבחוצה [לה] כנגד אוירה מהו לקלוט אותן למי חטאת ופשט ליה מהא מתני' דפסולין: **ופשט ליה מזרק.** לא ולמד מקבלת דם: **אי אתה מודה במזרק שאי איפשר לו בלא זינוק.** כששוחט על אויר הכלי אין הדם שותת במקומו אלא מקלח לרוחב הכלי עד להלן ואי [טז] אויר שסופו לנוח לאו כמונח דמי נמצא כשהוא יורד לכלי מן האויר הוא בא ולא מן הפר והתורה אמרה דם מהפר יקבלנו [יז] וגבי חבית נמי אויר שסופו לנוח הוא וכמונח דמי ופסולין: **נתן ידו או רגלו.** קילוח היורד מהר מעוקם שמשפע ועולה ואין הקילוח יורד לחבית ונתן ידו למעלה מראש [יח] הצנור [לעשות כעין מרזב] כדי שיעברו המים דרך ידו לחבית של קידוש: **וכן עלי ירקות.** הראויין לאכילה ומקבלין טומאה: **פסולין.** [המים] כדיליף לקמיה: **הוייתן.** של מים המטהרים ע"י טהרה תהא כשאתה מהווה אותם להיות מקוה או קדוש הוי מהווה אותם על ידי דבר שאין מקבל טומאה: **זאת אומרת אויר כלי ככלי דמי.** מדקתני נתן ידו כו' פסל דהא אין המים שותתין [יט] מידו לכלי בשתיתה אלא בהעברה כשיוצאין [כ] מידו מקלחין להם על פני רחב פי החבית ואפי' הכי פסול אלמא משיצאו מידו לקלח על פני אויר הוה ליה כאילו שתתו מידו לכלי שהרי ידו על כנגד שפת הכלי מונחת ומשיצאו מידו מקלחים [כא] באו כנגד אוירו דאי לאו ככלי דמי אמאי פסול הלא מן האויר באין לו והוה ליה כנותן ידו בצינור משוך מן הקילוח עשר אמות: **דילמא בשותת.** מידו לכלי ולא באו מן האויר: **תרדא.** שוטה בהול: **שיעברו תנן.** והעברה בקילוח משמע: **הלורס.** אקרני"ר [כב] דהוי מום דתנן (בבכורות דף לז.) נפגמה אזנו גבי מום [כג]: **ואחר כך קיבל דמו.** דהוה ביה [כד] מום בין שחיטה לקבלה: **שהיה כבר.** צריך שיהא שלם בשעת קבלה כבשעת שחיטה: **אשכחן קדשי קדשים.** דהאי בפר [כה] (העלם דבר של צבור) כתיב: **בשעת שחיטה.** דכתיב (שמות יב) תכוסו על השה דהיינו שחיטה וסמיך ליה שה תמים וגו': **שנשתייר מהן.** בשעת זריקה אם [כו] נטמא כל הבשר והחלב או שאבד לא יזרוק רבי יהושע לטעמיה דדריש ועשית עולותיך הבשר והדם [דברים יב] אם אין בשר אין דם במנחות [י] (דף נו) קתני מיהא זורק ואין לך בעל מום גדול מזה קשיא לרבא דאמר בעינן תם בשעת זריקה אבל לרבי זירא לא קשיא דהא לא בעי תם אלא בשחיטה וקבלה: **תרגומא אבן שנה.** אביי אמר ליה לרבא תרגמה אבן שנה למתניתך דבעי כל הוויותיו בשעת [כז] שחיטה אבן שנה קאי דסליק מיניה [כח] בן שנה יהיה כל הווייתו יהיה בן שנה אבל אם נכנס בשנה שניה בין שחיטה לזריקה פסול דשעות פוסלות בקדשים כדפירש [כט] ואזיל אבל תם לא תילף מיניה דהאי יהיה לאו אתמים קאי [ל] וקבלה בקדשים קלים בתמימות הואיל וגלי בקדשי קדשים גלי: **שעות פוסלות בקדשים.** דשנה האמורה בקדשים קיימא לן בפרק יוצא דופן במסכת נדה (דף מז:) דאין מונין לה מתשרי כשאר ראשי שנים אלא מיום שנולד מעת לעת לשנה הבאה וילפינן לה מקרא דכתיב בהו בן שנתו שנתו שלו ולא (ג) שנתו של מנין עולם ואשמעינן הכא דלא תימא מיום ליום הוא דבעינן ולא משעה לשעה אלא אף משעה לשעה שאם נולד בניסן [לא] בי"ד ובט' שעות ושחטו לשנה הבאה בי"ד בניסן בט' שעות אסור לזרוק דמו בעשירית שכבר עברה שנתו: **הוא** [לב] **בפנים.** בעזרה: **חתך.** רגליה ואחר כך שחט כשרה שלא נתערב דם פסול יוצא עם דם שבמזרק שנתקבל בו הדם. ולקמיה [כו.] פריך הא שויה בעלת מום: [כ] **שחט ואחר כך חתך פסולה.** [לג]שמשנשחטה נפסל דם הרגלים ביוצא וכל דמי בהמה יונקים זה מזה ועלה ויצא דרך בית שחיטה ונתערב בדם המזרק ופסלו:

ה"ג

תוספות

מזרק נראה לפי שצריך לשרוף לכוליה דם אבל אצבעו לא אפשר לקנח בגוף הפרה שהיה מזה בהר המשחה אל נכח פני אהל מועד וכי בין כל הזאה והזאה ירד מן ההר לקנח ידיו בגוף הפרה [לד] אי נמי כדפי' בקונטרס לקמן בפרק דם חטאת (דף צג:) שלא יתלכלך אצבעו בנימין בין ההזאות דהכי נמי חיישינן לנימין בפ' כל כתבי (שבת דף קטז:) גבי מפשיטין את הפסח עד החזה וכן נראה דשחיטתה והזייתה במקום אחד היו כדאיתא בפרק פרת חטאת (לקמן דף קיג.) וכן במסכת מדות (דף לה.) תנן כל הכתלים שהיו שם גבוהין עשרים אמה חוץ מכותל מזרחי שכהן השורף רואה פתחו של היכל בשעת הזייה [ל]. ע"כ:

זאת אומרת אויר כלי ככלי דמי. מהכא הוה מצי למיפשט לעיל ול"ע [לה] פרק המזבח מקדש (לקמן דף פז:) גבי אויר כבש ככבש דמי:

קדשים קלים מנין. ותימה דלעיל גבי מדם הפר [ולא מדם העור] לא קאמר קדשים קלים מנין ויש לומר דכיון דגלי הכא ה"ה התם [מ]:

מסורת הש"ס

א) [ב"מ יב. קב.], ב) פרה פ"ו מ"ד, ג) עי' ע"ז עא:, ד) [ב"ק קה: ב"מ כ: כריתות יח: ועי' בכל המקומות מה שפרש"י, אכן בערוך ערך תרד גרס תרלא ופי' שוטה מוליד ריר], ה) [עדיות פרק ז משנה ד], ו) [לקמן כו. ע"ש, בכורות לט: ע"ש], ז) [לקמן קט.] פסחים עט. מנחות ט. כו. [בכורות שם] מעילה טו: תו' פסחים פ"ו ה"ג וזבחים פ"ד ה"ב, ח) ועיין מעילה ח תוד"ה אמר, ט) לקמן לב., י) [צ"ל לקמן קד. ופסחים עז.] ועי' מנחות ק: קא., כ) שייך לדף כו. ל) [ועיין תו' מנחות ז: ד"ה אלא], מ) עיין לעיל ז: וש"נ:

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר ר' זירא אמר ר' יוחנן הצורם: (ב) רש"י ד"ה שבחוצה וכו' אוירה הן כשרין: (ג) ד"ה שעות וכו' ולא שנה של מנין עולם:

לעזי רש"י

פיני"ו פונ"ץ. קרקעית. אקרני"ר אינקריני"ר. לחרוץ (חריץ).

שינויי נוסחאות

א] לאויר מזרק (*ש"מ. וכ"ה ברש"י): ב] כשירין (ש"מ): ג] אמר (פרי"ד, וכ"ה בכי"צ): ד] חייא בר אבא (הגרי"ב): ה] גי' הערוך תרדא. ועי' מסה"ש: ו] הוייותי' כשעת שחיטה איתיביה כו' כצ"ל והשאר נמחק, דאל"כ ל"ש לומר תרגומא אבן שנה (ח"נ): ז] עי' חשק שלמה דהקו' היא מסיפא דהך תוספתא דזבחים ולא מרישא: ח] בש"מ ובד"ו רפ"ט וש"ח דליתחזי: ט] שנתקבל בכלי (ש"מ): י] לתוכו (ד"ו): יא] בש"מ נוסף ובמי חטאת בעינן שיהו שאובין לשם מי חטאת: יב] בש"מ נוסף לא מיבעיא שבתוכה שכבר ירדו בתוך החבית אלא אפי' שבחוצה לה פסולין: יג] בס"א ליתא מתיבת ואף עד דכיון (ש"מ): יד] תיבת הוא נמחק (שמכ"י): טו] וראוי (ש"מ): טז] ואי אמרת אויר (ש"מ): יז] בל"ק מוסיף אלא ע"כ אויר שסופו לנוח כמונח דמי וגבי כו': יח] צ"ל בראש (ש"מ): יט] שותתין ונופלין מידו (ש"מ): כ] וכשיוצאין מידו מקלחין להלן על פני (ע"פ ש"מ וכי"פ): כא] תיבת מקלחים ליתא בכתה"י ובד"ו והוא מגה"ז: כב] פי' לחרוץ חריץ (עזדש"י) בומיק (בי"י) בתליה (ש"מ): כה] בפר כהן משיח כצ"ל. וכ"כ רש"י בכורות (לט ב) (הגרי"ב). ועי' תוס' קדושה: כו] צ"ל אבל אם (ש"מ, צ"ק): כז] צ"ל כשעת (ש"מ): כח] מיניה וה"ק בן כו' (ש"מ): כט] צ"ל כדמפרש (ש"מ): ל] קאי וא"ת א"כ קדשים קלים בתמימות מנלן י"ל הואיל כו' (ע"פ שמכ"י וב"ש): לא] בכתה"י בי"ד בניסן: לב] צ"ל היא (כתה"י וד"ו): לג] ס"א לפי שקודם שנשחטה נפסל הרגלים כו' (ש"מ וב"ש). וצ"ב ועי' חמדת דניאל: לד] הפרה כדפירש בקונטרס במנחות (דף ז:). כ"נ דצ"ל (גל' קה"י): לה] וצ"ע דמיבעיא ליה בפ' המזבח כו' כצ"ל (צ"ק):

שיטה מקובצת (המשך)

הניח ידו תוך הצינור רחוק קצת מן הקילוח והיו עוברים דרך ידו ליכא חששא כיון שהווייתו ע"י טהרה בכלי של קידוש (מלשון הר"פ פירש"י שלפניו): **שעות פוסלות בקדשים.** הקשה הר"ר אליעזר משנזא למה לי למעוטי שנת עולם תיפוק ליה דהאי מנינן בקדשים משנת עולם דהיינו תשרי א"כ לעולם לא תמצא תמידין של ר"ה קריבין דהא לכל הפחות בעינן שיהיה שמנה ימים קודם ר"ה ומיד שנכנס הוא בתשרי בן שתי שנים הוא ותמיד בן שנה בעינן. ועוד קשה דמנלן דשעות פוסלות בקדשים, ואי משנתו שלו ולא שנתו של עולם הא בערכין (דף יח:) איצטריך קראי חד למעוטי שנת עולם וחד למימר דמנינן מעת לעת. ותירץ דקושיא חדא מתרץ לחברתה דע"כ שנתו לא איצטריך למעוטי שנת עולם דמתמיד נפקא דא"כ לא תמצא תמיד [של ר"ה] כשר כדפי', אלא איצטריך משום מעת לעת ולומר דשעות פוסלות בקדשים (מהר"פ): **רש"י ד"ה תרגומה.** דהאי יהיה לאו אתמים קאי. וא"ת קדשים קלים בתמימות דבעינא תם בשעת קבלה והולכה מנלן, וי"ל כיון דגלי לן קרא דבעינן תם משעת שחיטה משה תמים בקדשים קלים גבי קבלה, ה"ה [בהולכה] דבעינן תם כמו בקדשי קדשים והולכה לא תפקיה מכלל קבלה (כך מביא הר"פ לשון רש"י):